厚街镇“9·20”一般触电事故调查报告

2018年09月20日 10点30分左右在位于厚街白濠村的东莞厚街金多利五金制品有限公司发生一起建筑施工行业触电事故，事故造成1人死亡。

为查明事故原因，依法追究相关单位和人员的责任，使相关责任人受到教育，落实事故整改措施，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，9月21日，由东莞市人民政府成立厚街镇“9·20”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请厚街镇监察室派员参加，组织厚街安监分局、厚街住房规划建设局、厚街镇公安分局沙溪派出所、厚街镇总工会、厚街镇白濠社区等部门单位对事故进行调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和科学论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

东莞厚街金多利五金制品有限公司（以下简称金多利公司）新租一层空置厂房，以综合类包工包料发包给东莞市港泰建筑工程有限公司（以下简称港泰公司）进行装修。2018年8月10日金多利公司与港泰公司签订了施工合同（合同编号：JDL20180809001），金多利公司将车间水磨石、混凝土地面、拆墙等发包给港泰公司，本工程合同预算造价225500元。合同乙方（即港泰公司）责任中载明：“教育乙方施工人员遵守甲方的有关工地管理规定，落实防火、防毒等安全文明施工措施，做到文明施工、安全生产。因乙方原因造成工程质量安全事故，一切责任由乙方承担。造成第三人损失的，负责赔偿全部损失”。

2018年9月4日，港泰公司就金多利公司一层涂料翻新（即事故发生项目）以报价单的形式向金多利公司报价，报价单价钱为14591.38元，9月13日得到金多利公司刘林生的确认签名。一层涂料翻新（即事故发生项目）包含墙柱面涂料翻新、原墙柱修补，其中墙柱面涂料翻新1215.95平方，原墙柱修补1215.95平方。随后，港泰公司将金多利公司一层车间涂料翻新以包工包料的形式发包给陈能文，但港泰公司未与陈能文签订合同，未谈定价钱，等做完后再结算。在2018年11月22日金多利公司、港泰公司与死者王谱成父亲王保秋签订的和解协议中亦载明了金多利公司将一层涂料翻新（即事故发生项目）发包给港泰公司，港泰公司将一层涂料翻新（即事故发生项目）发包给陈能文这一事实。同时，经调查，该涂料翻新是由陈能文与王谱成（即此次事故死者，系陈能文老婆弟弟）一起来做，一起买腻子粉、墙漆等材料，做完后两人一起平分所得。

东莞厚街金多利五金制品有限公司，成立于2011年01月28日，法定代表人蔡溢峰，公司类型是有限责任公司（台港澳法人独资），注册号：914419005682497578，营业期限为2011年01月28日至2023年01月28日。该公司经营范围，生产和销售五金冲压（电脑机箱、插座、面包炉、烘炉、牛排炉、游戏机五金件等）、五金塑胶玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

东莞市港泰建筑工程有限公司，成立于2017年09月26日，法定代表人寇向阳，公司类型是有限责任公司（自然人独资），注册号：91441900MA4X5X482X，营业期限为长期。该公司经营范围，建筑钢结构设计、制作与施工；建筑幕墙设计施工；建筑装饰装修工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员基本情况

王谱成，男，汉族，21岁，湖南省常宁市人，这次事故的死者。与其姐夫陈能文一起从港泰公司以包工包料的形式接手金多利公司一层涂料翻新（即事故发生项目），2018年09月20日其在金多利公司一层车间利用自带打磨工具、自带电线自己拉线进行打磨作业（打磨工具、电线均为王谱成自己所有），至事故发生。

陈能文，男，汉族，1989年11月07日生，湖南省常宁市人,系死者王谱成姐夫，2018年5月份开始从港泰公司接事情做，均以做完事情后结款的形式合作。9月份跟王谱成一起从港泰公司承包金多利公司一层涂料翻新（即事故发生项目），包工包料，未与港泰公司签订合同，等做完后再结算，做完后与王谱成一起平分所得。

蔡溢峰 ，男，汉族，1963年05月27日生，香港人,系东莞厚街金多利五金制品有限公司法定代表人。

刘林生，男，汉族，43岁，祖籍江西赣州人，系金多利公司安全生产主要负责人。

寇向阳，男，汉族，1979年10月10日生，陕西省铜川市人,系港泰公司法定代表人，与金多利公司签订了施工合同，合同编号：JDL20180809001（车间水磨石、混凝土地面、拆墙等），后以报价单的形式承包了涂料翻新（港泰公司报价单2018.9.4），金额14591.38元，后

将涂料翻新发包给陈能文。

徐全，男，汉族，1976年1月21日生，湖北省通城县大坪乡青山村十五组人,事发时正在金多利公司从事焊接作业。

党永清，男，汉族，1971年11月17日生，陕西省石泉县人，系金多利公司维修组组长。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年9月20日早上8点半，陈能文（死者姐夫）跟王谱成到金多利公司新租的一楼厂房进行涂料翻新（即事故发生项目）作业，陈能文在做窗户保护，王谱成未佩戴任何符合要求的劳动防护用品，穿着拖鞋光着膀子在一楼厂房洗手间旁边做墙面打磨。10时左右，陈能文听到打磨的机器在响，没看到人，马上跑过去的时候，发现王谱成光着膀子已经倒在地上，整个身体已经躺在地上了，没有动静，陈能文马上拔掉打磨工具的地拖插头，大喊救命和电死人了，并抱着王谱成，给王谱成做人工呼吸，正在事故发生地不远处做事的徐全、党永清听到呼喊后，马上跑过去，党永清拔掉电源插头（电源插头离触电人有20至30米的距离），徐全把王谱成扶正在地上进行心脏按压复苏，陈能文叫旁边的人拨打120急救电话，大约10多分钟120救护车到了，王谱成被送去厚街医院抢救，后经厚街医院抢救无效宣告死亡。随后派出所、社区等相关部门单位也赶到现场。

（二）应急救援处置情况

厚街镇各有关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶到现场了解情况，开展现场应急救援处置工作。相关部门现场部署到位，过程中未造成二次事故，经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成王谱成（男，汉族，21岁，住址：湖南省常宁市庙前镇双桥村第六村民小组7号，公民身份证号码：430425199701295575）一人死亡，厚街医院出具的死亡原因为电击伤。

（二）直接经济损失

事故共造成的直接经济损失约人民币83万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，聘请专家对事故现场进行详细的勘查。同时，鉴于现场已被破坏，涉事电气线路被拆除，涉事工具被移走藏匿，事故调查组结合现场图片及事发时现场人员所拍视频，并对一楼厂房原有电源电箱进行了排查，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

1.王谱成自带打磨工具，自带电线（从现场图片及现场人员确认电线有破损，用胶纸包裹），擅自从一楼厂房原有电源电箱拉线引电（一楼厂房原有电源电箱经排查无漏电情况），作业时不慎触电。

2. 王谱成作业时未佩戴任何符合要求的劳动防护用品。

（二）事故间接原因

1.王谱成自带电线有破损，用胶纸包裹，连接电线插头插座绝缘保护情况较差，插头连接处外层绝缘破损，使用两脚插头，无漏电保护。

（三）事故性质

经调查认定，厚街镇“9·20”一般触电事故是一起由于施工人员自带工具、自带电线连接处破损，擅自拉线，无漏电保护、未佩戴符合要求的劳动防护用品而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

王谱成自带打磨工具、自带电线连接处破损，擅自拉线，未做好漏电保护，作业时未佩戴符合要求的劳动防护用品，对本次事故负有责任。

（二）处理建议。

1、对破坏事故现场相关人员的处理建议。因事故现场已被相关人员破坏，涉事电气线路被拆除，涉事工具被移走藏匿，建议由公安部门依照有关法律法规对相关人员进行调查处理。

2、对王谱成的处理建议。王谱成在本次事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》等规定，对此次事故负有责任，鉴于其死亡，建议不再追究。

（三）其他建议

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故防范和整改措施

事故各相关方应明确生产经营单位的职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取厚街镇“9·20”一般触电事故教训，并在今后的生产经营活动中，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章的规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

1. 生产经营单位应对承包单位的安全生产统一协调、管理，定期进行检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2. 施工单位应当按照相关法律法规规定，制定并实施安全生产教育和培训计划，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3.落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。

4. 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

七、事故调查组成员

见附件1。

厚街镇“9.20”一般触电事故调查组

2019年1月28日

附件1 事故调查组成员

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800

公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号

技术支持：开普云

政府网站找错

-友情链接-